

1500334-09.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Fórum, Vila Nossa Senhora do Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)

3336-1888, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500334-09.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Henrique Fogari Portes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Raineri Simão

Vistos.

Considerando o teor da decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus de nº 739155/SP, adéquo a r. Sentença prolatada nos autos, a qual passa a ter a redação que se segue.

Respeitado o sistema trifásico e considerando preponderantemente o art. 42 da Lei de Drogas sobre o artigo 59 do Código Penal, considerando que o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais após atingir a maioridade, além da pequena quantidade de drogas com ele apreendida, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença de circunstâncias atenuantes de menoridade relativa do acusado, bem como da confissão espontânea do acusado. Todavia, está presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, consistente na prática do crime em ocasião de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson,

entende-se por calamidade pública “o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas” (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396).

Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado.

De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo. Por isso, circunstâncias agravante e atenuante ficam compensadas, até porque em razão delas a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, mantendo-se ela, até aqui, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

No terceiro estágio, está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em seguida, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena em 2/3 (dois terço), totalizando, portanto, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade da pena, a natureza do crime (sem violência ou ameaça) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena.

Sobre a temática, confira-se o recentíssimo julgamento do HC Coletivo, emanado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação

art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Preenchidos ainda os requisitos do art. 44, do CP, à luz da primariedade e da pena aplicada, e sendo socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva que a Justiça Pública move contra, IGOR HENRIQUE FOGARI PORTES, menor de 21 anos, qualificado a fls. 14, e o CONDENO à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, iniciando-se o seu cumprimento no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União, na forma do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de comprovação da origem lícita.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando se o caso os termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), expedindo-se guia de execução e providenciando-se o necessário para a anotação da condenação no registro de antecedentes do réu.

P.I.C

Araraquara, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA